

定义判断专项训练之三

61. 个人所得税纳税主体是指在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人从中国境内和境外取得的所得,在中国境内无住所又不居住或无住所而在境内居住不满一年的人,从中国境内取得所得的人。下列不必交个人所得税的一项是()。

- A. 中国公民李先生在一合资公司上班,每月工资 4000 元
- B. 外国专家理查森在中国某大学当教授,工资 5 万元
- C. 美国总统到中国访问十天
- D. 李小姐住在北京上班,打工收入每月 3000 元

62. 企业倒闭:指企业经济状况恶化,即产品销售困难或没有销路,贷款收不回来,不能支付工人工资和原料费、不能还银行到期贷款,从而使企业不能再继续营业。

下列不属于企业倒闭主要原因的是()。

- A. 企业投放的资本被工厂的机器、设备、原材料和库存产品等超额长期占用而造成资金周转不灵
- B. 投资和技术开发失败、销售呆滞和发生劳资纠纷
- C. 银行不信任而对企业停止支援
- D. 企业领导离婚了

63. 公约:指一定范围或行业的社会组织和成员(国家、集体、社会成员或他们的代表),在自觉自愿的基础上,经过充分酝酿、讨论、协商而制定的共同遵守的协议。

下列不属于公约的一项是()。

- A. 每天到公园晨读的人协商一致,达成一项约定,大家互相监督遵守
- B. 全国商业企业联合开展百城万店无假货活动,提出不卖假的约定。
- C. 1982 年联合国通过的《海洋法公约》
- D. 《中华人民共和国合伙企业法》

64. 地方性法规.指地方政权机关为贯彻执行宪法、法律、行政法规的规定所制定和颁布的规范性文件,仅在其管辖的地区内具有效力。其前提是不违背宪法、法律、行政法规的规定。

下列属于地方性法规的是()。

- A. 李庄村村委会一致讨论通过,做出了不得在河里洗农具的村规
- B. 县政府向省政府请示是否可以举办一个国际展览的文件
- C. 市人大通过了禁养狗类动物的条例,但与省人大的有关规定不符
- D. 珠海市人大颁布在该经济特区内兑换外币的规定,从颁布日起实施

65. 劳务输出.指生产力水平较低,生活条件较差的国家和地区,为了积累资金、开拓视野、吸收先进技术、增长见识和培养自己建设队伍的素质,把一部分剩余劳动力转向生产力水平较高,生活条件较富裕,劳动报酬较多的国家和地区从事合同制的工作和劳动服务的一种形式。下列属于劳务输出的是()。

- A. 某大学教授到边远地区大学兼职
- B. 甲县向乙县借调技术干部
- C. 四川、江西民工到广东找工作
- D. 甲厂倒闭,其工人大部分经培训安置到邻近的乙厂工作

66. 恩格尔系数是指食物支出金额占总支出金额的比例。'恩格尔定律是指随着家庭生活水平的提高,食品的消费支出占家庭总消费支出的比率减少的规律。

依据上述定义,下列说法正确的是()。

- A. 王明家本月总开支 1000 元,其中 500 元用于食物开支;第二个月总开支 1200 元,其中

600 元用于食物开支，说明他家生活水平上升了

B. 小华每月买零食 100 元。基本伙食费 300 元，所以他的恩格尔系数为 33%

C. 美国人一般将 30% 的总开支在购买食物上，中国人则花 50% 的开支在食物上，说明美国人的生活质量高于中国人

D. 将全部开支都用于购买食物的人生活质量高

67. 消费者是指以个人消费为目的而购买、使用商品或者接受服务的个体社会成员。

下列不属于消费者行为的一项是()。

A. 在网上购买商品

B. 收到在网上购买的商品，并开始使用

C. 接受商家的售后服务

D. 接受朋友送的礼物

68. 公民是指具有一国国籍的自然人。自然人是相对于法人而言的，是指基于出生而有生命的人，包括中国人、外国人、无国籍的人。

根据上述定义，下列属于中国公民的是()。

A. 被判处徒刑的中国公民

B. 来华旅游的外国人

C. 享有外国国籍的海外华人

D. 没有户口的"黑人"

69. 人事行政，是指政府为达成其职能推行其工作，通过一定的人事机关及相应的制度、法规、方法和手段等，对其所任用的国家工作人员所进行的选拔、任用、培训、奖惩、考核、调配、工资福利、退职退休等方面的管理活动。

下列不属于人事行政的是()。

A. 政府实行公务员考试任用制度

B. 张县长将女儿嫁给个体户的儿子

C. 我国将国家公务员分为政务类公务员和业务类公务员，实行分别管理

D. 公务员根据工作需要接受单位提供的培训

70. 聚众哄抢罪. 是指在非法占有为目的，聚众哄抢公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。下列不属于定罪要素的一项是()。

A. 主观目的是占有公私财物

B. 客观行为表现为聚众哄抢公私财物

C. 必须是抢夺金银珠宝或手饰

D. 必须数额较大

71. 律师的法律责任是指律师在执业活动中，因为故意或者过失，违反有关法律法规的规定以及律师的执业纪律，损害了当事人合法权益，扰乱了正常的司法秩序，影响了律师职业的形象，导致律师依法应当承担民事、行政、刑事责任的后果。

下列不属于律师的法律责任的一项是()。

A. 律师遗失重要证据而导致无法举证或证据失效

B. 律师玩忽职守，草率处理案件

C. 法官判案不严，以至判错了案子

D. 在应当收集证据时，由于律师的原因而没有及时收集，而使证据湮灭

72. 造作病(伤)是指运用各种机械的、化学的或其他方法，故意损害自己身体或授意别人代作损伤。

下列属于造作伤的一项是()。

A. 甲与乙打架，甲被乙敲破脑袋

B. 甲为了获取保险公司的赔偿，唆使其妻砍伤他的右手

C. 甲爬山时被蛇咬了，为防止蛇毒蔓延，自己用刀砍去手

D. 甲酒后骑车撞到树上后昏死过去，一头牛从他身上踩过，踩断了甲的肋骨

73. 有限责任公司：又称有限公司，指依照公司法的有关规定设立的，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。其股东人数有最高人数的限制，不能公开募集股份，不能发行股票，而且股份转让有严格限制。

下列单位哪一项不是有限责任公司？()。

A. 北京电气有限责任公司

B. 北京市证券交易所挂牌上市的100家公司

C. 河北食品贸易有限责任公司

D. 公司倒闭破产后，公司经理的股份全部亏空，但他个人财产不受公司的影响

74. 人事行政培训：是指通过有关的培训机构，由具有实际行政工作经验和行政科学理论知识的人员进行教导政府公务人员掌握和提高行政工作所需的特定知识和技能的过程。

下列不属于培训的一项是()。

A. 公务员经考试被录用后，在正式工作之前接受的就业培训

B. 领导干部到中央党校参加“干训班”，学习人世后的金融改革知识

C. 公务员参加外语学习，以便接待外宾

D. 某机关工作人员业余时间学习德语

75. 间接故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，而有意放任，以致发生这种结果的心理态度。下列属于间接故意的是()。

A. 某甲在打兔子时，发现附近有一个牧童，但他还是开了枪，结果打中了牧童

B. 某省副省长利用职务之便，贪污公款1000余万元

C. 某人知道附近的山上有狼，却故意引诱一个小孩到山上去，结果小孩被狼所伤

D. 某工人在不知情的情况下合上了电闸，造成了正在修理机器的工友受伤

76. 价值规律：指在商品经济中，商品的价值取决于生产商品的社会必要劳动时间和商品以价值相等的原则进行交换的客观必然性。

下列情况违背价值规律的一项是()。

A. 由于制造火箭技术、成本远比制造汽车要求高，火箭也远比汽车贵

B. 火柴远比汽油便宜

C. 某骗子用一块砖头骗走别人的一块金子，因为骗子说那是秦代文物

D. 古代少数民族在天水与汉族人进行物物交换，用他们做的毛皮换等价值的汉人的大米

77. 市场效果是指在一定的市场结构下，通过一定的市场行为使某一产业在价格、产量、费用、产品质量和品种以及在技术进步等方面所达到的观点状况。

下列不属于检测市场效果的一项是()。

A. 产业的利润是否合理

B. 产业生产能力的扩大是否与市场需求的生长相适应

C. 消费者个人口味如何

D. 在销售费用及产品改型上是否存在浪费

78. 垄断组织，指少数资本主义大企业间联合组成的垄断经济同盟。垄断组织通过协议、同盟等形式瓜分和垄断商品生产、销售市场和原料产地，规定垄断价格，对外经济扩张，从此保证高额垄断利润。

下列组织属于垄断组织的是()。

A. 为了共同管理水库资源，李村和王庄组成协调委员会，凡事必须给它同意才可执行

B. 微软等跨国公司

C. 北京十多所高校为防止盗版教材进入校园, 联名上书教育加强监管

D. 为了反对恐怖组织袭击, 世界上的 100 多个国家组成反恐怖联盟

79. 国家赔偿是指国家机关及其工作人员违法行使行政审查等职权, 侵犯公民、法人和其他组织的合法权益并造成损害的, 由法律规定的赔偿义务机关对受害人予以赔偿的法律制度。国家对下列行为承担赔偿责任的有()。

A. 司法机关的民事行为

B. 国家机关和国家机关工作人员违法行使职权的行为

C. 工作人员的个人行为

D. 省民政厅盖办公大楼, 因违约而与包工方发生纠纷, 导致的 20 万元经济损失

80. 商品差价。指同一商品由于流通环节、购销地区、购销季节以及质量不同而形成的价格差额。下列不属于商品差价的是()。

A. 同一本书, 刚出版时与两年后价值不同

B. 早市萝卜 1.00 元一斤, 下午则 0.5 元一斤

C. 富康轿车与大众轿车价值不同

D. 甲地的盐比乙地的便宜, 因为甲地产盐

81. 法律意识, 是指人们关于法律和法律现象的思想、观点、知识和心理的总称。

下列不属于法律意识的一项是()。

A. 人们对法律的基本看法

B. 人们对各种法律规范和人们行为是否合法的评价

C. 人们对现行法律的态度和要求, 对法律知识的掌握和运用程度

D. 人们茶余饭后谈论国家大事

82. 商标是商品的标志, 是企业、事业单位和个体工商户等商品生产者或经营者在生产、创造、加工、拣选或经销的商品上所使用的, 由文字、图形或其组合所构成的, 具有显著特征的标志。

下列属于商标的一项是()。

A. 伊利奶粉的包装装潢

B. 由字母和图形组成的"三菱"汽车商标

C. 恒生电脑在售后服务中使用的商务标语

D. 行业标记

83. 奖励。通常是指在一定的社会条件下, 组织成员的行为达到了该组织所肯定或赞许的标准, 从而受到组织公开的褒奖和鼓励, 并以此激励组织全体成员的一种重要的管理行为和手段。下列不属于奖励的一项是()。

A. 张某在大会劳动竞赛中被评为劳动骨干的称号

B. 大学应届毕业生通过国家四级英语考试, 获得四级证书

C. 由于李某在抗洪斗争中有突出表现, 获得奖金一万元

D. 学校对三好学生给予张榜表扬

84. 涉外仲裁是指双方当事人在争议发生前或者争议发生后, 达成协议, 自愿将争议提交中国的涉外仲裁机构进行审理, 作出裁决的法律制度。

下列不属于涉外仲裁的一项是()。

A. 甲公司与荷兰某公司有贸易纠纷, 双方提交中国国际贸易仲裁委员会审理

B. 乙公司与本国丙公司在对日本出口业务中有争议, 提交到中国海事仲裁委员会审理

C. 甲乙两厂因烟尘污染争端对簿人民法院

D. 中国商船与美国商船相撞, 请求中国海事仲裁委员会仲裁

85. 遗产：是指公民死去时所遗留的个人合法财产。它是财产继承权的客体。

根据上述定义，下列属于遗产的是()。

- A. 王大爷死后留下的两个女儿
- B. 张菲生前所欠下的巨额债务
- C. 李军遇难后仅有的三间小屋
- D. 一歹徒抢劫大批财产存在自己家中的密室里，但他自己不幸在一次作案中被逮捕，现已判处死刑

86. 票据权利。也称票据上的权利，指持票人对汇票承兑人、本票发票人和支票保持人等付款义务出示票据，行使请求支付票据金额的权利，以及在不获付款，不获承兑或其他有到期日不获付款的情况下行使追索的权利。

下列所列权限不属于票据权利的是()。

- A. 持票人出示票据，要求汇票承兑人给予付款的期限要求权
- B. 持票人出示票据，要求支票保持人行使支付款项的权利
- C. 持票人在没有获得应有付款时，在规定时效内追索的权利
- D. 持票人在没有得到发票人同意的情况下，独自更改票据的权利

87. 在伦理学中，"善"是指一切事物所具有的能够满足任何主体需要、欲望、目的的属性。

下列不属于"善"的是()。

- A. 民主自由的风气
- B. 愚昧迷信
- C. 科学技术
- D. 尊敬老人

88. 劳动争议：又称劳动纠纷，是指劳动者与用人单位之间因执行劳动法律、法规或履行劳动合同、集体合同发生的争执。根据上述定义，下列行为属于劳动纠纷的是()。

- A. 劳动者内部因为分工而发生的争执
- B. 两家用用人单位因为工资存在差别而发生纠纷
- C. 工人因反对延长劳动时间而与用人单位发生争执
- D. 劳动者与用人单位因为解决问题的方法而发生争执

89. 政治表达是指公民行使政治权利的过程中，公民通过宪法规定的手段和机会来表示自己的政治立场和政治态度，从而影响政府政策。

下列不属于政治表达的一项是()。

- A. 政治请愿
- B. 政治言论
- C. 公民持标语或旗帜沿街游行，以表达自己的力量和决心
- D. 公民在家庭评论时政

90. 政策分析是依据一定的政策理论知识，运用各种分析方法和技巧，帮助决策者制定和优化具体政策的过程。下列叙述有误的一项是()。

- A. 政策分析必须以一定的政策理论为基础
- B. 政策分析要运用一定的方法和技术
- C. 政策分析就是要把握领导的意图
- D. 政策分析的目标是帮助决策者制定和优化具体政策

【参考答案】

61. C 62. D 63. D 64. D 65. C 66. C 67. D 68. A 69. B 70. C
71. C 72. B 73. B 74. D 75. A 76. C 77. C 78. B 79. B 80. C

81. D 82. B 83. B 84. C 85. C 86. D 87. B 88. C 89. D 90. C